

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 377/2533 พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
สุรินทร์

โจทก์

นาย วิรัช กล้า แรง

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

จำเลยได้ยกยอกสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายไป ต่อมาผู้เสียหายทำสัญญากับ
จำเลยโดยยอมรับบ้านจำเลยเป็นการตีใช้หนี้ค่าสร้อยคอทองคำดังกล่าว ถือได้ว่า
เป็นการตกลงยอมความทั้งในทางอาญาและทางแพ่งแล้ว เมื่อคดีนี้เป็นคดีความผิด
ต่อส่วนตัว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมเป็นอันระงับ ไปตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 39(2).

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 กับให้จำเลย
คืนหรือไช้ราคาสร้อยคอทองคำ 5 เส้น เป็นเงิน 25,000 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 352 จำคุก 5 เดือน ให้จำเลยคืนหรือไช้ราคาสร้อยคอทองคำ 5 เส้น
เป็นเงิน 25,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงตามที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมา ฟังได้เป็นยุติว่า ตามวันเวลาที่โจทก์กล่าวหา จำเลยได้ครอบครองสร้อยคอทองคำ จำนวน 5 เส้น ราคา 25,000 บาท ของผู้เสียหายต่อมาจำเลยได้เบียดบังยกยอกเอา สร้อยคอดังกล่าวนั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยเจตนาทุจริต การกระทำของ จำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคแรก ผู้เสียหาย เบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยว่า ผู้เสียหายกับจำเลยเคยตกลงกันว่า จำเลยจะยกบ้านของจำเลยที่ใช้หนี้ค่าสร้อยคอทองคำจำนวน 5 เส้น โดยให้ ทนายความทำสัญญาให้ ในสัญญามีข้อความตามที่ตกลงกัน ภายหลังทำสัญญาแล้ว จำเลยไม่ยอมออกจากบ้านประกอบกับผู้เสียหายเห็นบ้านของจำเลยแล้ว จึงเปลี่ยนใจ และฉีกสัญญาทิ้ง ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า การที่ผู้เสียหายยอมรับ เอาบ้านจำเลยเป็นการดีใช้หนี้และทำสัญญายอมความนั้น เป็นการยอมความที่ทำให้ สิทธินาคดีอาญามาฟ้องระงับไปหรือไม่ พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีความผิด ต่อส่วนตัว เมื่อผู้เสียหายตกลงยอมความกับจำเลย โดยยอมรับเอาบ้านจำเลย เป็นการดีใช้หนี้ค่าสร้อยคอทองคำจำนวน 5 เส้น ถือได้ว่าเป็นการตกลงยอมความทั้ง ในทางอาญาและทางแพ่งแล้ว สิทธินาคดีอาญามาฟ้องย่อมเป็นอันระงับไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา ยกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน".

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การที่คู่กรณีทำความตกลงเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน แต่ไม่ได้มีข้อตกลงกันอย่างชัดแจ้งว่าจะให้ระงับข้อหาทางอาญาด้วยนั้นกรณีจะถือเป็นการยอมความกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) หรือไม่ คงต้องพิจารณาจากเจตนาของคู่กรณีว่ามุ่งประสงค์จะให้ข้อหาทางอาญาระงับไปหรือไม่ซึ่งอาจพิจารณาได้จากพฤติการณ์หรือความเกี่ยวพันระหว่างคู่กรณีนั่นเอง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ถือว่าคู่กรณียังไม่ได้ยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3981/2529 บันทึกข้อตกลงไม่มีข้อความใดแสดงว่าฝ่ายผู้เสียหายตกลงสละสิทธิในการดำเนินคดีอาญากับจำเลยในทันที แต่กลับมีเงื่อนไขที่จำเลยจะต้องปฏิบัติต่อฝ่ายผู้เสียหายเสียก่อนกล่าวคือจำเลยต้องชำระเงินให้แก่ผู้เสียหายตามข้อตกลง เมื่อปรากฏว่าจำเลยไม่ชำระเงินให้ฝ่ายผู้เสียหาย ข้อตกลงดังกล่าวก็ไม่มีผลผูกพันผู้เสียหายให้เลิกคดีอาญา กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นการยอมความกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ที่จะทำให้อำนาจศาลอาญาฟ้องระงับไป คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3470/2529 เอกสารที่โจทก์อ้างเป็นพยานหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าจำเลยที่ 1 ตกลงจะชดเชยเงินของโจทก์ที่ขาดไปเท่านั้น ไม่มีข้อความใดแสดงให้เห็นว่าโจทก์ได้ตกลงเลิกหรือระงับการดำเนินคดีอาญากับจำเลยที่ 1 แต่ประการใด ข้อตกลงตามเอกสารดังกล่าวจึงเป็นเพียงตกลงที่ชดเชยค่าเสียหาย

หายกันในทางแพ่งเท่านั้นมิใช่เป็นการยอมความอันมีผลให้สิทธิในการดำเนินคดี
อาญาของโจทก์ต้องระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2551-2554/2529 ข้อตกลงกันในเรื่องนี้สินไม่มีความตอน
ใดในเอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคู่กรณีมีเจตนาที่จะให้ระงับความผิดทางอาญา
ด้วยแต่อย่างใด ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่ใช่การยอมความที่จะทำให้สิทธินำคดีอาญามา
ฟ้องระงับตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 844/2523 คู่ความทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในด้าน
แพ่งเกี่ยวกับเช็คฉบับที่ฟ้องจำเลยในคดีอาญา ศาลพิพากษตามยอมแล้ว แต่
ข้อความในสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว ไม่ปรากฏว่าโจทก์ร่วม (ผู้เสีย
หาย) ได้ตกลงสละสิทธิในการดำเนินคดีส่วนอาญากับจำเลยแต่ประการใด ดังนั้นถือว่าคู่
ความตกลงประนีประนอมยอมความกันแต่เฉพาะในคดีแพ่งเท่านั้น คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 1633/2514 ยักยอกทรัพย์อันเป็นความผิดอาญาที่ยอมความกันได้ เมื่อผู้เสีย
หายร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับจำเลยแล้ว ต่อมาจำเลยส่งเงินมาให้ผู้เสียหายรับไว้ โดย
ไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายกับจำเลยได้ทำความตกลงระงับข้อพิพาทต่อกัน เช่นนี้ยอม
ไม่ใช้การประนีประนอมยอมความตามกฎหมาย ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่ถือว่า
เป็นการยอมความกันแล้ว เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 887/2523 ธนาคารปฏิเสธการ
ใช้เงินเพราะไม่มีเงินในบัญชีพอจ่ายตามเช็คที่จำเลยออกใช้ราคาของที่ซื้อจากโจทก์
ต่อมาจำเลยส่งของขายแก่โจทก์ โจทก์รับของหักใช้หนี้ตามเช็คของจำเลยนั้น ตาม
พฤติการณ์เห็นความมุ่งหมายว่าโจทก์จำเลยตกลงระงับข้อพิพาทไม่ดำเนินคดีอาญา
สิทธิฟ้องคดีอาญาระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
39(2) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1605/2508 ผู้เสียหายเคยฝากข้าวเปลือกให้จำเลยสี
เป็นข้าวสาร จำเลยก็สีให้โดยผู้เสียหายให้ค่าตอบแทนต่อมาผู้เสียหายให้จำเลยสีข้าว
เปลือกอีก จำเลยเอาไปเป็นประโยชน์ต่อส่วนตัวเสีย ผู้เสียหายจึงร้องทุกข์ให้ดำเนิน
คดี พนักงานสอบสวนไต่ถามให้จำเลยคืนข้าวเปลือกแก่ผู้เสียหาย แต่ไม่ตกลงกัน

ต่อมานายอำเภอได้ไต่ถามผู้เสียหายและจำเลยได้ทำสัญญาเป็นหนังสือโดยจำเลยเอารถยนต์ 1 คันจำนองผู้เสียหายและจะนำข่าวสารไปไต่ถอนการจำนองเป็นรายเดือนจนกว่าจะครบ ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงจำเลยยอมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้ผู้เสียหาย ถ้าจำเลยปฏิบัติตามข้อตกลงครบถ้วนแล้ว ผู้เสียหายจะคืนรถยนต์และใบทะเบียนให้ เมื่อพิจารณาถึงความเกี่ยวพันระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยที่มีต่อกันจนเกิดพิพาทและทำสัญญาต่อกันแล้วจะเห็นได้ว่าผู้เสียหายและจำเลยทำสัญญาเพื่อระงับข้อพิพาททั้งในทางแพ่งและอาญา ถึงแม้ในสัญญาจะมีได้ระบุโดยชัดแจ้งว่าให้คดีอาญาระงับไปก็ตาม แต่ตามรูปคดีพอถือได้ว่าผู้เสียหายและจำเลยทำสัญญาโดยมุ่งประสงค์ให้ข้อหาทางอาญาระงับไป คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว จึงมีผลทำให้สิทธิที่จะนำคดีอาญามาฟ้องระงับไป สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 377/2533 นี้ การตกลงระหว่างผู้เสียหายกับจำเลย ไม่ปรากฏว่าจะให้ข้อหาทางอาญาระงับไปด้วย แต่ข้อเท็จจริงในเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยนั้นทั้งสองมีความไว้วางใจกันถึงขนาดผู้เสียหายมอบสร้อยคอทองคำให้จำเลยรับไปขายก่อน และเมื่อเกิดพิพาทกันขึ้น ก็มีการทำสัญญาต่อกันจึงถือได้ว่าผู้เสียหายกับจำเลยทำสัญญาโดยมุ่งประสงค์จะให้ข้อหาทางอาญาระงับไปด้วย ซึ่งพอจะเทียบเคียงได้กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1605/2508 ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม คำพิพากษาศาลฎีกานี้ไม่ได้เขียนเหตุผลในเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างคู่กรณีให้ชัดเจนเหมือนคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1605/2508. อำนาจพวงชมพู.